

ถูกเขตทางประมาณ ๒ ไร่ ๘๐ ตารางวา ค่าทดแทนไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท รับเงินค่าทดแทนงวดแรกร้อยละ ๗๕ ไปแล้ว ๘,๒๕๐ บาท ยังคงค้างจ่ายงวดที่สอง ร้อยละ ๒๕ เป็นเงิน ๒,๗๕๐ บาท กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่ยังค้างดำเนินการต่อจากกรมการศาสนาโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๐๐ ที่ให้ส่วนราชการตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินเสียก่อน ถ้าตกลงกันได้ ก็ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเวนคืน หากตกลงซื้อขายไม่ได้และทางราชการจำเป็นต้องใช้ที่ดินนั้นจึงออกพระราชบัญญัติเวนคืน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้อนุมัติให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ปรากฏหลักฐานสัญญาจะซื้อขายและจ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ ๗๕ ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘-พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยให้จ่ายส่วนที่เหลืองวดที่สอง ร้อยละ ๒๕ ในราคาซื้อขายปัจจุบัน สำหรับที่ดินที่ไม่รับเงินค่าทดแทนมาก่อนอนุมัติให้จ่ายเต็มจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ในราคาปัจจุบันโดยอนุมัติเป็นครั้ง ๆ ไป คณะกรรมการพิจารณาค่าทดแทนฯ ตามคำสั่งหนังสือ ที่ ๗๓๑๘/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินโครงการก่อสร้างถนนพุทธมณฑลสาย ๑ โดยกำหนดค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๗๕ ของผู้ฟ้องคดีตารางวาระ ๔๓,๒๐๐ บาท (ราคาประเมินกรมที่ดินปี พ.ศ. ๒๕๓๔-พ.ศ. ๒๕๔๒ ตารางวาระ ๑๒,๐๐๐ บาท) ที่ดินถูกเขตทางบางส่วนเป็นเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา (มีเนื้อที่บางส่วนเป็นถนนนิมพลี ๓ งาน ๒๐ ตารางวา) โดยจะจ่ายค่าทดแทนส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๕ ในอัตราตารางวาระ ๔๓,๒๐๐ บาท จากเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา เป็นเงิน ๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่ตกลงรับเงินค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์และราคาที่กำหนดให้ และต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนเต็มจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ในราคาซื้อขายปัจจุบัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวนเนื้อที่และเต็มจำนวนราคา ในราคาปัจจุบันเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามวางเงินจนถึงวันฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน ๑,๕๗๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามวางเงินจนถึงวันฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินและพืชผลต้นไม้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๖๓,๘๒๐ บาท ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น สำหรับดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนที่ศาลพิพากษาให้เพิ่มขึ้น นั้น เห็นว่า การคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ได้มี



การจ่ายเงินค่าทดแทนตามที่ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามมาตรา ๑๐^{๒๖} ประกอบกับมาตรา ๑๑^{๒๗} หรือจะต้องเป็นกรณีที่ไม้อาจตกลงราคากันได้และเจ้าหน้าที่ได้วางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๓^{๒๘} ประกอบกับมาตรา ๓๑^{๒๙} ซึ่งทั้งการตกลงซื้อขายและการวางเงิน

^{๒๖-๒๙} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๐ ในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจตกลงซื้อขาย และกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไป แต่จะให้ราคาหรือค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กำหนดไว้ไม่ได้

ในกรณีที่สามารรถตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนตามวรรคหนึ่งได้ แต่ไม้อาจตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทน หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะขอรับเงินค่าทดแทนตามราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กำหนดไว้ไปก่อน โดยสงวนสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ ก็ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขดังกล่าว แล้วจ่ายค่าทดแทนไปก่อนได้

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันได้ตามมาตรา ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย

ในการทำสัญญาซื้อขาย หากปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ทำการที่ดินอำเภอ หรือที่ทำการที่ดินกิ่งอำเภอ และฉบับที่มีสิทธิในที่ดินยึดถือไว้โดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย และให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์ ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนับแต่วันชำระเงินตามวรรคหนึ่ง

เพื่อประโยชน์แก่การทำทะเบียนให้ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมีอำนาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ฉบับที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายยึดถือไว้ และทำการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนให้ถูกต้อง โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นจะนำไปมอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง หรือจะส่งไปโดยทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้

มาตรา ๑๓ ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าการเวนคืนที่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ แล้ว หากเห็นเข้าไปจะเป็นอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือประโยชน์ของรัฐอันสำคัญอย่างอื่น ให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้การเวนคืนนั้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนได้

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ก่อนที่จะมีการเวนคืน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน และเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนที่กำหนดขึ้นตามมาตรา ๙ โดยให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินก่อนการเข้าครอบครองหรือใช้ที่ดิน ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์อื่น และเป็นกรณีที่สามารรถตกลงกันได้ให้จ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกินราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๙ หากเป็นกรณีที่ไม้อาจตกลงกันได้ เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้วางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๓๑ แล้ว ให้มีอำนาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สินหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่จะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อได้จ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทนตามวรรคสองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สินหรือดำเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือแจ้ง ถ้าเจ้าของหรือ



ค่าทดแทนดังกล่าวจะต้องกระทำในระหว่างที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐ เท่านั้น เมื่อการจ่ายเงินค่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๗๕ เลขที่ดิน ๓๙๓ (๒๘) แขวงบางเขื่อนขันธ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามที่พิพาทกันในคดีนี้มิใช่การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตามที่ได้มีการตกลงซื้อขายกันในช่วงเวลาที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นการจ่ายเงินค่าที่ดินตามที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๗๕ ตามสัญญาจะซื้อจะขายระหว่าง นาง ต. เจ้าของที่ดินเดิมกับพวกได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายอำเภอตลิ่งชันเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ที่ทางราชการยังคงค้างจ่ายอยู่อีกร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ดินตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย การคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินค่าที่ดินที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเพิ่มขึ้นในกรณีนี้ จึงไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมาบังคับใช้ได้ และเมื่อกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ การคิดดอกเบี้ยในคดีนี้จึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^{๓๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการเช่นนั้นได้เอง โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์โดยเร่งด่วนเช่นนั้น ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ชดเชยเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายส่วนนี้ด้วย ตามความเป็นธรรม

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ให้แจ้งโดยวิธีปิดประกาศแจ้งความไว้ ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ สถานที่ตามมาตรา ๗ โดยระบุกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแจ้งความ

เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสี่แล้ว ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้รับหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ในการดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๑ ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะต้องมีการวางเงินค่าทดแทนไม่ว่าเนื่องในกรณีใด ๆ ให้กระทำโดยการนำเงินไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน โดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย ในการนี้ถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้นให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนนั้นด้วย

ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินนั้น ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

^{๓๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหน้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและพืชผลต้นไม้ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๖๓,๘๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ โดยให้ชำระค่าทดแทนและดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ทั้งนี้ ให้หักเงินค่าทดแทนจำนวน ๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยที่เกิดจากต้นเงินดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปแล้วจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกจากจำนวนเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตามคำพิพากษา คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๐/๒๕๖๑)

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

กรณีการได้รับสิทธิอพยพหรือเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพของสามัคคีกรรยาซึ่งเป็นผู้มีที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหลักเกณฑ์ในการแยกรับสิทธิของสามัคคีกรรยาโดยพิจารณาจากสภาพครอบครัวตามความเป็นจริงว่าได้มีการแยกกันอยู่เป็นคนละครบครัวแล้ว ยังต้องพิจารณาประกอบกับสภาพสมรสด้วยว่า ได้มีการจดทะเบียนหย่าโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้จะแยกทางกันอยู่โดยมีหลักฐานหนังสือรับรองสามัคคีกรรยาแยกทางกันอยู่ของอำเภอ และได้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ในเขตก่อสร้างโครงการห้วยโสมงฯ คนละแปลง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีและภร่ายังมิได้ดำเนินการจดทะเบียนหย่ากันตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีและภร่ายังคงมีสถานะ



เป็นสามีภรรยาโดยชอบกฎหมาย ซึ่งตามหลักเกณฑ์ในการได้รับสิทธิอพยพ ดังกล่าว กำหนดให้สามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้หย่าร้างโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน ตามกฎหมาย ได้รับหนึ่งสิทธิ ด้วยเหตุนี้ การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎร ที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ มีประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ไม่ได้รับสิทธิอพยพ โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้รับสิทธิอพยพ เพียงหนึ่งสิทธิ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการ ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ อนุมัติให้กรมชลประทานจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในกรณี ที่กรมชลประทานไม่สามารถจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ หรือราษฎร ไม่ประสงค์จะรับที่ดินแปลงอพยพ และกำหนดให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎร ที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีอำนาจ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของครอบครัวที่มีสิทธิได้รับ การจัดสรรที่ดินอพยพ ดังนี้ ๑. สภาพครอบครัว ๑.๑ มีที่ดินได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ๑.๒ สามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้หนึ่งครอบครัวหรือหนึ่งสิทธิ ๑.๓ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ (มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป) ได้หนึ่งครอบครัว หรือหนึ่งสิทธิ ๒. สามีภรรยา ๒.๑ เป็นผู้มีที่ดินได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ๒.๒ เป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้หนึ่งสิทธิ ๒.๓ เป็นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผย ได้หนึ่งสิทธิ ๒.๔ เป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้หย่าร้างโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันตามกฎหมาย หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตาย หรือไม่มีสามีหรือภรรยาใหม่อีก โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ได้หนึ่งสิทธิ ๒.๕ เป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้จดทะเบียนหย่ากันแล้ว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ยังอยู่กินฉันสามีภรรยา ได้หนึ่งสิทธิ ๒.๖ เป็นสามีภรรยามาก่อน แต่ปัจจุบันบวชเป็นพระหรือชี หรือนักบวชตามศาสนาอื่น ได้หนึ่งสิทธิ และ ๒.๗ เป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้จดทะเบียนหย่ากันแล้วและแยกกันอยู่จริง ได้ตามสิทธิของแต่ละคน (คนละหนึ่งสิทธิ) ภายหลังจากคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย สิทธิที่ทำกิน) ท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ก็ได้มีประกาศ



แจ้งรายชื่อโดยรายชื่อของผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพเพียงหนึ่งสิทธิ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้รับสิทธิการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ คนละหนึ่งสิทธิ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้แยกกันอยู่กับภรรยาแล้ว คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพสมรสของผู้ฟ้องคดีและภรรยา ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้จดทะเบียนสมรสโดยไม่ปรากฏหลักฐานการจดทะเบียนหย่า คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็นไปตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของครอบครัว ข้อ ๒.๒ ที่กำหนดให้สามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้รับการจัดสรรสิทธิอพยพหนึ่งสิทธิ และข้อ ๒.๔ ที่กำหนดให้สามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้หย่าร้างโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันตามกฎหมาย ได้รับการจัดสรรสิทธิอพยพหนึ่งสิทธิ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว และได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมแจ้งประกาศแจ้งรายชื่อผู้ไม่ได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย สิทธิที่ทำกิน) โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ให้ผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพเพียงหนึ่งสิทธิ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศตัดสิทธิดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่แจ้งรายชื่อผู้ไม่ได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพที่พิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิอพยพหรือเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพ จะเห็นได้ว่า สามีภรรยาซึ่งเป็นผู้มีที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย จะแยกรับสิทธิดังกล่าวคนละหนึ่งสิทธิได้ ต่อเมื่อได้จดทะเบียนหย่ากันแล้วและแยกกันอยู่จริงเท่านั้น จึงเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ในการแยกรับสิทธิของสามีภรณานั้น นอกจากต้องถือเอาสภาพครอบครัวตามความเป็นจริงว่าสามีภรรยาได้มีการแยกกันอยู่เป็นคนละครอบครัวแล้ว ยังต้องพิจารณาประกอบกับสถานภาพสมรสด้วยว่า สามีภรรยาได้มีการจดทะเบียนหย่า โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ เพราะหากถือเอาเฉพาะข้อเท็จจริงว่ามีการแยกกันอยู่ ดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ย่อมเป็นการยากแก่การพิสูจน์เจตนาที่แท้จริงของการแยกกันอยู่ว่าเป็นการหย่าร้างหรือไม่ เพราะบางกรณีสามีภรรยาอาจแยกกันอยู่เพราะเหตุจำเป็นอื่นโดยมิได้หย่าร้างกันก็ได้ จึงจำเป็นต้องยึดหลักฐานทางทะเบียนหย่าร้างเป็นสำคัญ มิเช่นนั้นคู่สมรสอื่นอาจอ้างเพียงการแยกกันอยู่เพื่อขอรับสิทธิ โดยไม่ปรากฏหลักฐานการหย่าร้างทางทะเบียนมาพิสูจน์ให้แน่ชัด



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินคนละแปลง อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการห้วยโสมงฯ ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจึงเป็นผู้มีที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการห้วยโสมงฯ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ข้อ ๒.๑ และเมื่อผลการตรวจสอบสถานภาพสมรสของผู้ฟ้องคดีและภรรยาจากการตรวจสอบต้นขั้วทะเบียนการหย่า และฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวของสำนักทะเบียนอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม่ปรากฏหลักฐานการจดทะเบียนหย่าของผู้ฟ้องคดี จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีและภร่ายายังมิได้ดำเนินการจดทะเบียนหย่ากันตามกฎหมาย แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าได้แยกกันอยู่ กับภรรยาตามหนังสือรับรองสามีภรรยาแยกทางกันอยู่ของอำเภอครบุรีก็ตาม ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้แยกกันอยู่โดยยังมิได้ดำเนินการจดทะเบียนหย่ากันตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจึงยังคงมีสถานะเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ข้อ ๒.๔ ที่กำหนดให้สามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้หย่าร้างโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันตามกฎหมาย ได้รับหนึ่งสิทธิ ผู้ฟ้องคดีและภร่ายาจึงมีสิทธิได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพเพียงหนึ่งสิทธิเท่านั้น การที่คณะกรรมการฯ มีประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย สิทธิที่ทำกิน) ท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้รับการจัดสรรแปลงอพยพเพียงหนึ่งสิทธิ และผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งรายชื่อผู้ไม่ได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย สิทธิที่ทำกิน) โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพเพียงหนึ่งสิทธิ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘๐/๒๕๖๐)

๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามกฎหมายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยตรง ดังนั้น เมื่อการพิจารณาและการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยงานทางปกครองเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว และหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการ



ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือจัดหาที่พักอาศัย และฟื้นฟูชีวิตชุมชนแก่ผู้ประสบภัย ๔๗ จังหวัด จากเงินงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว การที่หน่วยงานทางปกครองจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ตามการสำรวจและรับรองของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่และใกล้ชิดเหตุการณ์ จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านที่ ๓ ตำบลบางลาย กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร รวมทั้งบ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยดังกล่าวด้วย ต่อมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสืออนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้ฟ้องคดีและผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยดังกล่าว จำนวน ๘๘ รายการ โดยจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านการกำจัดขยะซากปรักหักพังเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า จำนวนเงินที่ได้รับน้อยกว่าความเสียหายมาก จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าเสียหายเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้ส่วนราชการมีวงเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติแต่ละครั้งหรือแต่ละเหตุการณ์ ในการให้หรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี้... (๓) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท... (๔) ที่ทำการปกครองจังหวัด แห่งละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้อ ๑๐ กำหนดว่า ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือกิ่งอำเภอคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.” หรือ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอำเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.กอ.” แล้วแต่กรณี ประกอบด้วยนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่เกี่ยวข้อง



หรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้อ ๑๑ กำหนดว่า ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอำเภอหรือกิ่งอำเภอแล้วแต่กรณี และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดทำบัญชีเป็นประเภทไว้ (๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด... ข้อ ๑๕ กำหนดว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์สำหรับส่วนราชการในการดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใด ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นในท้องที่ใด หากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ดำเนินการประกาศให้ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้... (๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่นให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด วรรคสอง กำหนดว่า การประกาศให้ภัยพิบัติใดเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องกำหนดพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติดังกล่าวและระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นด้วย... ข้อ ๑๗ กำหนดว่า เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ ๑๖ แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหมวดนี้ ข้อ ๒๑ วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าปรากฏว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้ดำเนินการตามลำดับดังต่อไปนี้... (๒) ในกรณีที่วงเงินทศรองราชการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติจ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดมีไม่เพียงพอ ให้จังหวัดดำเนินการขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือในจำนวนเงินส่วนที่เกิน... จากส่วนราชการตามข้อ ๗ (๓) (๔) หรือ (๖) แล้วแต่กรณี ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕.๑ กำหนดว่า ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ดำเนินการช่วยเหลือสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้... ๕.๑.๔ ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายบางส่วน...เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ข้อ ๘ กำหนดว่า ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์... มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๕ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการนี้ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือจัดหาที่พักอาศัย และฟื้นฟูวิถีชีวิตประชาชนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ๔๗ จังหวัด



จากเงินงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีบ้านเรือนเสียหายจากการประสบอุทกภัยในพื้นที่ ๔๗ จังหวัด มีหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้... ๒. กรณีบ้านพังเสียหายบางส่วน ๒.๑ จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมค่าวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตามที่เสียหายจริงไม่เกินหลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.๒ เป็นค่าแรงในการซ่อมแซมบ้านการกำจัดขยะซากปรักหักพังและสิ่งทับถมจากดินโคลน รวมทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือน หลังละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีการแจ้งชักชวนการดำเนินการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยตามหนังสือด่วนมาก ที่ พม. ๐๒๐๖/ว ๓๑๓๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า เมื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้อนุมัติและโอนเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้จังหวัดพิจิตร จำนวน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว โดยประสานงานไปยังกิ่งอำเภอเบ็ญธารางให้ตรวจสอบ ประเมินความเสียหาย และยืนยันข้อมูลราษฎรที่บ้านเรือนเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งกิ่งอำเภอเบ็ญธารางได้สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามแบบบัญชีรายชื่อราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปรากฏว่า รายการความเสียหายของผู้ฟ้องคดี คือ กำแพงบ้านพัง ฐานบริเวณบ้านทรุด รวมความเสียหายเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลายหมู่ที่ ๓ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ เป็นผู้รับรอง การพิจารณาและการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามข้อมูลการสำรวจความเสียหาย ซึ่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเบ็ญธาราง ได้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตามแบบบัญชีรายชื่อราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีมีความเสียหายของที่อยู่อาศัย กำแพงบ้านพัง ฐานบริเวณบ้านทรุด เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านตามที่เสียหายจริงจำนวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้าน การกำจัดขยะซากปรักหักพัง จำนวน ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือจัดหาที่พักอาศัย และฟื้นฟูชีวิตชุมชนแก่ผู้ประสบภัย ๔๗ จังหวัด จากเงินงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของกระทรวง



การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีได้มุ่งหมายที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ แต่อย่างใด ประกอบกับข้อมูลความเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้ผ่านการสำรวจและรับรองจาก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย หมู่ที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่ และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่พิพาทและใกล้ชิดกับเหตุการณ์ ย่อมจะทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดี จึงน่าจะเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวได้สำรวจความเสียหาย โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง เมื่อพิจารณาจากข้อความที่บันทึก ในแบบรายงานความเสียหายที่ระบุรายการความเสียหายของบ้านผู้ฟ้องคดีว่า กำแพงบ้านพัง ฐานบริเวณบ้านทรุด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีที่บ้านได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน ๓,๐๐๐ บาท จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ตามความจำเป็นและเหมาะสมแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๐๑/๒๕๖๐)

๕. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีอื่น ๆ

เงินค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีที่เจ้าหน้าที่ได้รับโดยปราศจากมูลอันจะอ้าง กฎหมายได้และเป็นทางให้หน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดเสียเปรียบถือเป็นลาภมิควรได้ หน่วยงานทางปกครองจึงมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวคืนเงินได้เต็มจำนวน แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้รับเงินไว้โดยสุจริตจนถึงเวลาที่ถูกเรียกคืน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวไม่อาจแยกเงินส่วนที่มีสิทธิได้รับและไม่มีสิทธิได้รับออกจากกันได้ อีกทั้งจากพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่เชื่อได้ว่า ในขณะที่เรียกคืนเงินดังกล่าว เจ้าหน้าที่ ไม่มีเงินส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิเหลืออยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้อง คืนเงินค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ หน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร (ผู้ฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ปลัดกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๐๖๓/๒๕๕๔ เรื่อง การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ โดยปรับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีและปรับอัตรา ค่าจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีโดยใช้วิธีการปรับอัตราค่าจ้างในกลุ่มบัญชีค่าจ้างใหม่ตามแนวระนาบ จากเดิมตำแหน่งช่าง (ช่างเครื่องยนต์) ชั้น ๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๗,๘๙๐ บาท เป็นตำแหน่งช่าง



(ช่างเครื่องยนต์) ระดับ ช ๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๔๗๐ บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ดังกล่าวไม่สอดคล้องและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการอื่น จึงให้นาวีวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งที่มีกลุ่มบัญชีค่าจ้างมากกว่า ๑ กลุ่ม หากลูกจ้างประจำรายใดมีการเปลี่ยนกลุ่มบัญชีค่าจ้างใหม่ ก็ให้ได้รับค่าจ้างในกลุ่มใหม่ในขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่า ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ หลังจากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๐๕๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้แก้ไขคำสั่งการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ และเลื่อนขั้นในคราวเดียวกันให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีการแก้ไขการเลื่อนขั้นค่าจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจากอัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๔๗๐ บาท เป็นเดือนละ ๑๘,๐๔๐ บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จากผลของคำสั่งดังกล่าว ทำให้อัตราค่าจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงไปและทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีเกินไปโดยไม่มีสิทธิ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๑๘,๔๑๒ บาท ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักการคลังจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๑๘,๔๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้สิทธิรับเงินจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง เป็นการใช้สิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้คืนลามิควรได้ให้แก่เจ้าหนี้ คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนลามิควรได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เงินค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับตามคดีนี้เป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้ผู้ฟ้องคดีเสียเปรียบอันเป็นลามิควรได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏเพียงว่า ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นจากผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าเงินที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเป็นผลมาจากการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๐๖๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔



ทั้งจากข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับว่าการดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ ในทางปฏิบัติแล้วหน่วยงานแต่ละหน่วยงานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำกรณี queเปลี่ยนกลุ่มบัญชีค่าจ้าง ยังดำเนินการแตกต่างกัน บางหน่วยงานปรับอัตราค่าจ้างในกลุ่มใหม่ตามแนวระนาบ บางหน่วยงานปรับอัตราค่าจ้างในกลุ่มใหม่ในขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเพียงลูกจ้างประจำของผู้ฟ้องคดี ตำแหน่งช่าง (ช่างเครื่องยนต์) ซึ่งมีได้มีหน้าที่โดยตรง เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำกรณีเปลี่ยนกลุ่มบัญชีค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมไม่อาจรู้ถึงความบกพร่องในการเลื่อนขั้นค่าจ้างและไม่อาจรู้ได้ว่าการรับเงินค่าจ้างในส่วน ที่ไม่มีสิทธิดังกล่าวเป็นการได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้หรือสำคัญผิดว่าตนมีสิทธิ จะรับเงินนั้นไว้ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินส่วนที่ไม่มีสิทธิไว้โดยสุจริต และถึงแม้ภายหลัง ผู้ฟ้องคดีจะได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๐๕๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ แกไข อัตราค่าจ้างในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ และได้นำคดี มาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิอันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี ตกอยู่ในฐานะรับเงินไว้โดยไม่สุจริตและจะต้องคืนเงินดังกล่าวเพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะ เมื่อเรียกคืนก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เงินค่าจ้างส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับไปโดยไม่มีสิทธิ นั้น เป็นเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเรื่อยมาจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยเป็นเงินค่าจ้างที่มีการจ่ายให้กันเป็นรายเดือน ในแต่ละเดือน จึงมีจำนวนเงินส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับและไม่มีสิทธิได้รับปะปนรวมกันอยู่ ซึ่งโดยปกติ ของวิญญูชนที่ต้องใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลานานนับแต่เวลา ที่ได้รับเงินไว้โดยสุจริตถึงเวลาที่ถูกรเรียกคืนเงินจำนวนดังกล่าว จึงไม่อาจแยกเงินส่วนที่มีสิทธิ ได้รับและไม่มีสิทธิได้รับออกจากกันได้ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าได้นำเงินจำนวนทั้งหมด ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้ถูกฟ้องคดีและครอบครัว รวมทั้งชำระหนี้และภาษี ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมีเงินส่วนที่รับไป โดยไม่มีสิทธิเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนเท่าใด และผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมีเงิน ส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิเหลืออยู่อีกแต่อย่างใด กรณีจึงเชื่อได้ว่าในขณะที่เรียกคืนเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเงินส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิเหลืออยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องคืน เงินค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปี ส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิรวมเป็นเงิน ๑๑๙,๔๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๑๒^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

^{๓๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๑๒ ถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลาภมิควรได้นั้นเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ท่านว่าต้องคืนเต็มจำนวนนั้น เว้นแต่เมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริต จึงต้องคืนลาภมิควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน



พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑๔/๒๕๖๐ ที่ อ.๑๓๕๖/๒๕๖๐ ที่ อ.๑๓๖๘/๒๕๖๐ ที่ อ.๑๓๖๙/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๐๗/๒๕๖๐ ที่ อ.๑๔๐๙/๒๕๖๐ ที่ อ.๑๔๕๐/๒๕๖๐ ที่ อ.๑๔/๒๕๖๑ ที่ อ.๒๘/๒๕๖๑ ที่ อ.๓๗/๒๕๖๑ ที่ อ.๔๖/๒๕๖๑ ที่ อ.๔๗/๒๕๖๑ ที่ อ.๔๘/๒๕๖๑ ที่ อ.๖๑/๒๕๖๑ ที่ อ.๖๕/๒๕๖๑ ที่ อ.๖๖/๒๕๖๑ ที่ อ.๖๗/๒๕๖๑ ที่ อ.๖๘/๒๕๖๑ ที่ อ.๖๙/๒๕๖๑ ที่ อ.๗๘/๒๕๖๑ ที่ อ.๙๑/๒๕๖๑ ที่ อ.๙๒/๒๕๖๑ ที่ อ.๙๓/๒๕๖๑ ที่ อ.๙๔/๒๕๖๑ ที่ อ.๑๐๕/๒๕๖๑ และที่ อ.๑๐๖/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่หน่วยงานทางปกครองจะออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการโดยอาศัยผลของคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่พิพากษาให้ลงโทษจำคุกเจ้าหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่รอการลงโทษจำคุก โดยไม่ได้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หน่วยงานทางปกครองจะต้องออกคำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่นั้นต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ตามข้อ ๖ (๓) ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองมีคำสั่งไล่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวออกจากราชการย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ อันเป็นการออกคำสั่งย้อนหลังที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเสียสิทธิโดยชอบธรรมในการรับเงินบำนาญปกติและเงินอื่นก่อนวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก จึงไม่ชอบด้วย ข้อ ๖ (๓) (๔) และ (๘) ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญฯ และกรณีย่อมเป็นเหตุให้การที่หน่วยงานทางปกครองมีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวคืนเงินบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพ บำเหน็จบำนาญ (ชดบ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นับตั้งแต่วันเกษียณอายุราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อันเป็นวันก่อนวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ถูกฟ้องคดีรับราชการในสังกัดกรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ๕) สำนักงานที่ดินอำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอขอนแก่น ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบไม้กระยาเลยในที่ดินของนาย น. แต่ได้ร่วมมือกับกรรมการอื่นทำบันทึกรายงานสภาพที่ดินอันเป็นเท็จว่า มีไม้กระยาเลยและละเลยปล่อยให้นาง จ. ปลอมลายมือชื่อนาย น. ในคำขอทำไม้หวงห้ามในป่า พนักงานอัยการ



จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๙๙/๒๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๒ โดยในระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดี ยังไม่ดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ กรมบัญชีกลางจึงได้มีคำสั่งจ่ายบำนาญปกติให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ต่อมา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ ๙๐๑๑-๙๐๑๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ และศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ให้ลงโทษจำคุกผู้ถูกฟ้องคดีมีกำหนด ๑ ปี โดยไม่รอกการลงโทษจำคุก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ ลงโทษปลด ผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ ให้เพิ่มโทษผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไล่ออกจากราชการ ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖ ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบ คำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพบำนาญ (ชคบ.) และเงินบำนาญดำรงชีพนับตั้งแต่วันที่เกษียณ อายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมคืน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินที่รับไป โดยไม่มีสิทธิพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยอาศัยผลของ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๑๑-๙๐๑๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่พิพากษาให้ลงโทษ จำคุกผู้ถูกฟ้องคดีมีกำหนด ๑ ปี โดยไม่รอกการลงโทษจำคุก โดยไม่ได้ดำเนินการสอบสวนทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การสั่งลงโทษทางวินัยโดยให้ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด ตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว จึงต้องออกคำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังตั้งแต่นั้นต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ตามข้อ ๖ (๓)^{๓๒} ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออก

^{๓๒} ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออก หรือไล่ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่

๑.ลข

๒.ลข

(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยปกติให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันที่รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือวันต้องคำพิพากษาถึงที่สุด หรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี



จากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต้องห้ามมิให้ส่งปลดออก หรือไล่ออก ย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ แม้ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษโดยให้มีการเพิ่มโทษจากปลดออกจากราชการเป็นไล่ออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปในขณะที่ออกคำสั่งเดิมก็ตาม จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับบำนาญปกตินับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินบำนาญปกติไปแล้ว ซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ไล่อผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖ อันเป็นการออกคำสั่งย้อนหลังที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียสิทธิโดยชอบธรรมในการรับเงินบำนาญปกติและเงินอื่นก่อนวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก จึงไม่ชอบด้วย ข้อ ๖ (๓) (๔) และ (๘) ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ การที่ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพบำนาญ (ชคบ.) และเงินบำนาญดำรงชีพ นับตั้งแต่วันเกษียณอายุราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๔/๒๕๖๑)

(๔) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งการลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ในกรณีเช่นนี้ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคำสั่งเดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการตามคำสั่งเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให้ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการทำให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

ในการประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ แม่เทศบาลจะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ดังกล่าวนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ อันส่งผลให้เทศบาลสามารถกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อได้ก็ตาม แต่การดำเนินการดังกล่าวก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดห้ามมิให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะซึ่งอาจมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

เมื่อปรากฏว่าเทศบาลกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ต้องติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ดังกล่าวโดยระบุว่า ต้องผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยไม่มีข้อความใดที่แสดงว่าจะต้องเป็นเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ ข้อกำหนดดังกล่าวจึงหมายความว่า เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ที่จัดซื้อต้องเป็นสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น ผู้เสนอราคาที่มีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่ายผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์ ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศไทยจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมย่อมสามารถเข้าแข่งขันเสนอราคาได้เช่นเดียวกัน และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ซื้อเอกสารการประมูลซื้อรายใดถูกตัดสิทธิในการเข้าเสนอราคาเพราะเสนอติดตั้งเครื่องสูบน้ำ



หรือเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศไทย การที่เทศบาลกำหนดคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ในลักษณะข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงได้ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงดังกล่าวว่า ต้องเป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดังกล่าวเป็นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับเครื่องสูบน้ำยี่ห้อ GORMAN-RUPP ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา อันเป็นการกีดกันเครื่องสูบน้ำที่ผลิตภายในประเทศไทย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ แต่ไม่เป็นผล จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ทำให้สามารถกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑^๑ ที่กำหนดห้ามมิให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

^๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ห้ามกำหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเท่านั้น



ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักร ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) ที่จัดซื้อ โดยระบุว่าต้องผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยไม่มีข้อความใดที่แสดงว่าจะต้องเป็นเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวจึงหมายความว่า เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) ที่จัดซื้อ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น ผู้เสนอราคาที่มีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์ ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศไทยจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ย่อมสามารถเข้าแข่งขันเสนอราคาครั้งนี้ได้เช่นกัน ประกอบกับ ปรากฏหลักฐานตามคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีว่า มีเครื่องสูบน้ำที่ผลิตในประเทศไทย ที่ผู้เสนอราคาอาจนำมาติดตั้งพร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) ที่จัดซื้ออย่างน้อย ๓ ราย ได้แก่ เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ KATO ยี่ห้อ TAKI และยี่ห้อ IRRIGATE และยังมีผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำที่ใช้สำหรับฉีดเครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำประเภทเคลื่อนที่ ใช้สำหรับฉีดทำความสะอาดในประเทศอย่างน้อย ๓ ราย ได้แก่ ยี่ห้อ TAKI ยี่ห้อ HONDA และยี่ห้อดาวบิน อีกทั้ง การประมูลครั้งนี้มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน ๘ ราย แต่มีสิทธิเข้าเสนอราคาจำนวน ๓ ราย โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ซื้อเอกสารการประมูลรายใดถูกตัดสิทธิ

(๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุมูลค่าความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานเท่านั้น

ในกรณีมีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิต ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุมูลค่าความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเท่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตาม (๖) ให้ระบุมูลค่าความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุมูลค่าความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย

ฯลฯ

ฯลฯ

